

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 468/2532

นายผดุง กิตติพิชัย

โจทก์

นางสมพิศ ทรัพย์เย็น

จำเลย

นางสมพิศ ทรัพย์เย็น จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา มีเหตุที่จะทำให้ศาลฎีกาพิจารณา พิพากษากลับคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ได้ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 128)

กรณีเป็นชั้นขอให้พิจารณาคดีใหม่

คดีสืบเนื่องจากโจทก์ฟ้องขอให้จำเลยชำระหนี้และไถ่ถอนจำนองจำเลยขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาให้จำเลยชำระต้นเงิน 180,000 บาทแก่โจทก์ พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2527 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ หากจำเลยไม่ชำระหนี้หรือชำระไม่ครบให้ยึดทรัพย์จำนองออกขายทอดตลาด จำเลยไม่ชำระหนี้ โจทก์ได้นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดทรัพย์จำนอง จำเลยยื่นคำร้องขอให้พิจารณาคดีใหม่ โจทก์คัดค้าน

ศาลชั้นต้นได้สอบสวนคำร้องแล้วมีคำสั่งยกคำร้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 111,110)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา

(นาม ยิ้มแย้ม-ธิรพันธุ์ รัศมีทัต-อรรถวิทย์ วรรณวินิจ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ